

עין משפט
גזר מצוה

בַּר א ב ג מ״י פ״ד מהל׳
טזי ממון הל׳ יג סמג
עשין סו טו״ע ח״מ ס״
שנז סעף ד׳

— ◄ ► ◄ ►

תורה אור השלם

1. **כי יבצר איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם:**
שמות כב ד

— ◄ ► ◄ ►

הנהגות הגר"א
[א] **תוס' ד"ה שמין כו' וי"ל דשמין בית סאה. י"צ והלכ"ז:**
פ"י דהכי קאמר שלם אכלה פחות מסאה
שמין כפ"ע ולר"י כפחות מתקרב:

— ◄ ► ◄ ►

מוסף רש"י
קטמא **נטיעה.** **במהה** **שנכנסה** **לרשות** **הניזק** **והזיקה,** **קטמה** **נטיעת חילן** **כמה שמין אותה** **(כחובות קה.).**
שתי כסף. **שמי מעות** **(שם).** **חזירי.** **שחת של תבואה** **חטין ושעורין בעדן ירק** **(לקמן ק"ס.).**

נח:

י'שמין בית סאה באותה שדה.
פ"י **בקונטרס** **ס' (צריש פירקין)** **שאם** **אכלה** **ערוגה** **אחת** **שמין** **אותה** **אגב** **בית** **סאה** **כמה** **היתה** **יפה** **קודם** **שאכלה** **ממנה** **וכמה** **היא** **יפה** **עכשיו** **וקשה** **לר"י** **דלא** **אצית** **סאה** **קאי** **ה"ל** **למימר** **כמה** **היה** **יפה** **וכמה** **הוא** **יפה** **בלשון** **זכר** **ועוד** **דקצעי** **בגמ' היכי**

שיימין **הלל** **פירשה** **יפה** **משנתינו** **ששמין** **ערוגה** **בבית** **סאה** **ומה** **שפ"ה** **בגמ' היכי** **שיימין** **בבית** **סאה** **בלאנפי** **ונפשה** **לא** **שיימין** **דמכמישין** **ליה** **למזיק** **דקרכת** **ערוגה** **של** **קב** **או** **קביים** **חשובה** **לפי** **דמיו** **אלא** **שמין** **ס'** **סאין** **ורואין** **כמה** **דמים** **מגיעים** **בבית** **סאה** **וחוזרין** **ושמין** **כמה** **נפחמה** **בשציל** **הערוגה** **וקשה** **דזיכן** **מזינו** **שמי** **שומות** **הללו** **דצקרא** **לא** **כתיב** **אלא** **בשדה** **אחר** **שממין** **מה** **שהזיק** **אגב** **שדה** **אחרת** **ומן** **המשנה** **לא** **משתמע** **כלל** **ועוד** **דלמ"ד** **בגמ' קלח** **בששים** **קלחים** **כלומר** **בששים** **שיעורים** **כמותו** **אמאי** **נקט** **במתניתין** **בית** **סאה** **ועוד** **קשה** **דפריך** **בגמרא** **אכולהו** **אמוראי** **מהא** **דנתיא** **אכלה** **קב** **או** **קביים** **רואין** **אותה** **כאלו** **היא** **ערוגה** **קטנה** **ומשערין** **אותה** **מאי** **לאו** **בפני** **עלמה** **תקשי** **ליה** **ו' ממנתי' דקמתי** **שמשערין** **אותה** **בבית** **סאה** **[א]** **ונראה** **לפרש** **דשמין** **בית** **סאה** **דקמתי** **היינו** **בית** **סאה** **הנאכל** **שמין** **באותה** **שדה** **דקמתי** **סיפא** **במילתא** **דר"ש** **אם** **סאה** **סאה** **אם** **סאתים** **סאתים** **ולפי** **שלא** **פ"י** **משנתינו** **במהה** **שמין** **אותה** **אלא** **שבאותה** **שדה** **שמין** **אותה** **מפרש** **בגמרא** **היכי** **שיימין** **ומפרש** **ר' יוסי** **בר** **חנינא** **סאה** **בששים** **סאין** **צין** **אכלה** **פחות** **צין** **אכלה** **יותר** **לעולם** **שמין** **סאה** **בששים** **ומשלם** **לפי** **החשבון** **חזוקה** **אומר** **קלח** **בששים** **קלחים** **כלומר** **לעולם** **מה** **שאכלה** **בששים** **שיעורין** **כמותן** **ר' ינאי** **אומר** **תרכב** **בששים** **תרכצין** **וצין** **אכלה** **פחות** **או** **יותר** **משלם** **לפי** **חשבון** **ולר' ינאי** **משבתי** **יותר** **מזיק** **מלר' יוסי** **בר** **חנינא** **דקרכת** **תרכב** **אינה** **ניכרת** **בשלשים** **סאין** **כמו** **קרכת** **סאה** **בס' סאין** **כדאמר** **רב** **פפא** **דאין** **שמין** **כור** **בס' כוריס** **מפני** **שפוגם** **מזיק** **ואע"ג** **דקתי** **במתניתין** **בית** **סאה** **באותה** **שדה** **לרבי** **ינאי** **לא** **לשיעורא** **נקטינן** **סאין** **משערין** **בו** **כלל** **אלא** **בתרכב** **משערין** **ונראה** **לר"י** **דכי** **משערין** **למר** **בתרכב** **ולמר** **בסאה** **לאו** **בבית** **סאה** **זרע** **קאמר** **דהוי** **נ' על** **נ' דאין** **דומה** **שדברה** **משנתינו** **בזה** **דבצהמה** **אחת** **איירי** **ומתי** **אכלה** **כל** **זה** **אלא** **בסאה** **פירות** **קאמר** **דמשערין** **דקמתי** **אם** **סאה** **סאה** **ואין** **לתמוה** **על** **לשון** **בית** **סאה** **דקמתי** **במתניתין** **דכיון**

שהפירות **מחוזרין** **לקרקע** **שיך** **שפיר** **לקרות** **לסאה** **פירות** **הנאכל** **בית** **סאה** **והא** **דפריך** **בגמרא** **אצרייתא** **האי** **ולא** **בית** **כור** **ולא** **כור** **מצעי** **ליה** **היינו** **משום** **דצרישא** **קמתי** **קב** **ובסיפא** **בית** **כור** **ומינהו**

אי **הוה** **מפרשינן** **דבבית** **סאה** **זרע** **קאמר** **כגון** **נ' על** **נ'** **הוי** **ניחא** **טפי** **אע"ג** **דנגמרא** **נקט** **לכולהו** **בלא** **בית** **צדקא** **זלא** **בית** **צדקא** **אמר** **סאה** **תרכב** **קב** **וכור** **אין** **להקפיד** **דלפעמים** **קרי** **נמי** **בבית** **כור** **זרע** **כור** **סתם** **כדאשכחן** **בפרק** **המקבל** **(צ"מ** **דף** **קס;)** **נותן** **ארבעה** **קצין** **לכור** **ומסיק** **דארבעה** **קצין** **לכור** **זרע** **קאמר:**

קשבא.
פ"י **בקונטרס** **דקל** **וכן** **משמע** **דקאמר** **ותלתא** **תאלתא** **בקינא** **הוו** **קיימי** **ותאלי** **הם** **דקלים** **כדמוכת** **בהחובל** **(לקמן** **דף** **צב.)** **חזא** **תאלי** **צי** **גופני** **וקאמר** **גופני** **קנו** **דקלי** **וקשה** **דכפ"ק** **דע"ו** **(דף** **י:)** **תנן** **דקל** **טב** **וחצב** **ונקבלא** **ומפרש** **בגמ' חצב** **קשצא** **ושמא** **יש** **מיני** **דקלים** **הרבה** **שאחד** **קרוי** **דקל** **סתם** **ואחד** **קרוי** **חצב** **דהיינו** **קשצא** **וצערורן** **פירש** **דקשצא** **הוא** **דקלא** **פרסאה:**
דדאין **דינא** **דפרסאה.**
י"מ **של** **דקל** **פרסאי** **דאמר** **לקמן** **הלכתא** **כוותיה** **דריש** **גלותא** **דקלא** **פרסאה** **ולפי** **מה** **שפירש** **צערורן** **דקשצא** **דקלא** **פרסאה** **אי** **אפשר** **לפרש** **כן:**

עודנו סמדר, רואין אותה כמה היתה יפה וכמה היא יפה, ולא קתני בששים. אטו בנוקי ממונו מי לא קתאני כי האי גונא, והתניא קוטמי נטיעה ר' יוסי אומי' גוזרי גזירות שבירושלם אומי' נטיעה בת שנתה שתי כסף בת שתי שנים ד' כסף אכלה חזין כול'.

הכונם פרק ששי בבא קמא

ולאסטמורי **גנוה.**
להשמר **ולזהור** **זה:** **היכי** **שיימין.**
לביט **סאה** **דמתני':** **סאה** **בס' סאין.**
האי **בית** **סאה** **דקמתי** **במתני' דבשציל** **ערוגה** **אחת** **שמין** **בית** **סאה** **לאו** **בית** **סאה** **בלאנפי** **נפשה** **שיימין** **דמכמישין** **ליה** **למזיק** **לפי** **שבית** **סאה** **נמכרת** **ציוקר** **לפי** **שמועט** **הוא** **ואינו** **מזוי** **לימכר** **ועני** **סאין**

ידו **משגת** **לדמי** **קרקע** **גדולה** **קונה** **אותו** **ציותר** **מדמיו** **וקרכת** **ערוגה** **של** **קב** **או** **קביים** **חשיב** **לו** **לפי** **דמיו** **אלא** **שמין** **ששים** **סאים** **כמה** **שזין** **ורואין** **כמה** **דמים** **מגיעין** **בבית** **סאה** **וחוזרין** **ושמין** **כמה** **נפחתו** **דמיו** **בשציל** **קרכת** **ערוגה** **זו.**
וא"ת **למה** **הזכר** **בית** **סאה** **שאם** **היה** **שמין** **מתחלה** **הערוגה** **בששים** **סאין** **כמה** **כלום** **סאין** **קרכת** **ערוגה** **קטנה** **ניכרת** **בששים** **סאין** **אצל** **בבית** **סאה** **ניכרת:**
פרקב **בששים** **פרקצין.**
שלשים **סאין** **שמין** **ולא** **ששים** **דל"כ** **מפסדת** **ליה** **לניזק** **סאין** **קוין** **מזוין** **לששים** **סאין** **לפי** **שמרוצין** **הן** **לאדם** **צינוני** **ומועטין** **הן** **למשופע** **בנכסים:**
קלח **בס' קלחים.**
מה **שאכלה** **בס' שיעורין** **כמותו:**
משלם **דמיאן.**
כמו **שנמכרין** **קב** **או** **קביים** **בשוק:**
מאי **לאו** **בפני** **עלמו.**
וקשיא **לכולהו:**
לא **בששים.**
ולכל **חד** **כדאית** **ליה:**
אין **שמין** **קב** **בששים** **קביים.**
אם **אכלה** **קב** **אין** **שמין** **בששים** **קביים:**
מפני **שמשבתי** **מזיק.**
דששים **קביים** **אין** **להם** **מכר** **מפני** **שמרוצין** **הן** **לעני** **ומועטין** **לצינוני** **וכל** **שכן** **לעשיר** **ועוד** **סאין** **קרכת** **קב** **ניכרת** **בששים** **קביים:**
ולא **כור** **בששים** **כורין.**
אכלה **כור** **תבואה** **אין** **שמין** **אותה** **בששים** **כורין:**
מפני **שפוגם** **מזיק.**
לפי **שאלם** **המשופע** **בנכסים** **ותאבד** **לקנות** **קרקע** **גדולה** **קונה** **אותה** **כשהוא** **מואלא** **הרבה** **יותר** **מדמיו** **ועוד** **קרכת** **כור** **גדולה** **היא** **מאלד** **אלא** **כל** **סאה** **שמין** **בששים:**
ולא **כור** **מצעי** **ליה.**
כדקתני **אין** **שמין** **קב** **ולא** **קמתי** **בית** **קב:**
קב **בבים** **כור.**
אין **קרכתו** **נרליח:**
כור.
שלשים **סאה:**
קשצא.
דקל:
אמר **ליה.**
ריש **גלותא** **אני** **רליחי:**
ותלסא **תאלסא** **בקינא** **הוו.**
שלשה **דקלים** **זה** **אלל** **זה:**
דינא **דפרסאה.**
שאינו **דין** **תורה:**
אם **אמר.**
בס' להקל **על** **המזיק:**
בנוקי **ממונו.**
במה **שאכלה** **בהמתו** **והזיקה:**
יאמרו **בנוקי** **גופו.**
שמזיק **צעלמו** **בדים** **שקצץ** **לדקל:**
המצביר **כרמו.**
שחת **וכילה:**
קטמה **נטיעה** **גרסינן.**
במהה **שקטמה** **נטיעה:**
גוזרי **גזירות.**
קונסי **קנסות** **אדמון** **ומנן** **צן** **אבשלום** **בפרק** **בתרא** **דכתובות** **וקד[::]** **תוין.**
שחת:
במשוייר **שצא.**
רואין **את**

הנותר **לפי** **מה** **שתעלה** **כל** **ערוגה** **וערוגה** **דימי** **הקציר** **ומשלם:**
כמה **היפס** **יפס.**
הקרקע **לימכר** **כשהיא** **עם** **השחת:**
סמדר

קב **דקאמר** **סאה** **תרכב** **קב** **וכור** **אין** **להקפיד** **דלפעמים** **קרי** **נמי** **בבית** **כור** **זרע** **כור** **סתם** **כדאשכחן** **בפרק** **המקבל** **(צ"מ** **דף** **קס;)** **נותן** **ארבעה** **קצין** **לכור** **ומסיק** **דארבעה** **קצין** **לכור** **זרע** **קאמר:**

עודנו סמדר, רואין אותה כמה היתה יפה וכמה היא יפה, ולא קתני בששים. אטו בנוקי ממונו מי לא קתאני כי האי גונא, והתניא קוטמי נטיעה ר' יוסי אומי' גוזרי גזירות שבירושלם אומי' נטיעה בת שנתה שתי כסף בת שתי שנים ד' כסף אכלה חזין כול'.

מסורת הש"ס

א **[לקמן** **טז:]** **ט** **נ"א**
היה **(רש"י,** **א** **כמוכות** **קה,** **ז') שייך** **לעיל** **תנשנה,** **ט** **[רש"י,** **ל,** **ו** **נ"י** **פ"ח** **אמתי** **וכן** **הוא** **בפ' השואל** **טז:** **וע"ש,**

— ◄ ► ◄ ►

רבינו הגנאל

היכי שיימינן אמר ר' חנינא סאה בס' סאין וכו'.
פ"י בלהו אית להו דאין שמין אלא ע"ג שדה אחר ואין שמין אלא בס', וכלהו ס"ל דאין שמין המקום המובעה לבדו משום שבח הניזק ואם שמין אותו ביותר מששים מפסיד ניזק ובפירוש משנתנו בחלקו.
ר' חנינא סבר זה ששנינו שמין בית סאה פ"י אם הובעה ביה סאה שמין אותו בשדה שיש בה ששים סאה שהם בית שני כורים וכן אם הם בת (מאותם) (סאותים) בס' סאה וכן ג' סאין וכן ד' סאין.
ואם הוא פחות מסאה בפני עצמו שמין אותו.
חזקיה אמר אפי' קלח אחד בששים קלחים.
בין מעט בין הרבה, מקום המובעה שמין אותו בששים כמותו, וזה ששנינו בית סאה כגון שהוא המובעה אחד מששים לסאה והוא יתר מעט ממקום שליש בית רובע בסאה.
דבי ר' ינאי אמר תרקב שהוא חצי סאה בס' תרקביש שהם בית כור והם שלשים לסאה ומשנתנו כגון שאכלה שתי סאין שממין אותו בבית כור וכן חצייה אבל פחות מזה לא.
הא דה"ר אין שמין בית קב מפני שמשבחי נזיקיה, לא דייקא, ותירצו' היא דתריצ' לה הכי, אין שמין קב בפני עצמו מפני שמשבחי נזיק ולא קב בבית כור מפני שפוגם נזיק ולפי' לא מקשי' מינה דכל תנתינתא דלא מיתרצא לא מקשי' מינה וסוגין כל הנאכלין ואינן פירות גמורין אינן נשומין בפני עצמן אלא בששים.
ולא אתרפש הילכתא כהי מנייהו אלא מראשכתינן רב נחמן דשם קב אחד בששים ש"מ דהילכתא כחזקיה דאמר קלח בששים קלחי ושמין אותה המובעה בס' כמותו.
ההוא דקץ קשבא מחביריה כול'.
פיר' ציני והוא מין דקל.
לית הילכתא כריש גלותא דין לשומו בפני עצמו וחייב המזיק לשלם.
ל"ג ותולתא אלא בדקלא פרסא שהוא מעולה ושמן וזה הקשבא דייקלא ארמא הוה שהוא קל וכחוש.
לפיכך דן רב נחמן לשומו אגב שדה בששים אומי' שדה שיש בה ששים דקלים כמה שוה וכשנקצץ אחד מהן ושאריו נ"ט דקלים כמה שוה, ומה שיש ביניהן משלם המזיק.
ואקשי רבא על רב נחמן, אם אמרו לשום המובעה בששים בעת שאכלתן בהמתו אבל הכא דקץ קשבא האדם בעצמו בששים מנא לן.
אמי' ליה אבבי לרבא בנוקי גופו מאי דעתין.
דתניא (המכבד) (המכבדין) כרמו שלחבו סמדר, פירי טיטא הכרם והישיב פריו

נטיעה בת שנתה שתי כסף בת